

# DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

**Processo (NPU): 50681188820248240023**

**ID Comunicacao: 163417074**

**Data Disponibilizacao: 2024-10-10**

**Tribunal: TJSC - Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e Extrajudiciais da Comarca da Capital**

---

Recuperação Judicial Nº 5068118-88.2024.8.24.0023/SC

AUTOR: DANIELSKI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

EDITAL Nº 310066425291

EDITAL DO ART. 52, § 1º DA LEI 11.101/2005

Em cumprimento ao disposto no §1º do artigo 52 da Lei 11.101/2005, faz saber aos que do presente edital tomarem conhecimento que foi deferido o processamento da Recuperação Judicial da empresa DANIELSKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.838.466/0001-70, com sede na Rua Pedro Scipim Venâncio, s/n, bairro Taquaruçu, CEP 88.798-000, Pescaria Brava, SC ("Danielski? ou ?Companhia?"), sendo nomeada como Administradora Judicial a empresa Rodrigues Advocacia e Consultoria Jurídica, por seu representante legal, com endereço na Rua Patrício Farias, nº 101, conj. 312/313, Itacorubi, Florianópolis, SC, CEP 88.034-132, endereço eletrônico contato@rodriguesadvocacia.com.

OBJETO: INTIMAÇÃO dos credores interessados da decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial de DANIELSKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ 37.838.466/0001-70, conforme Evento 19 dos autos supramencionados, de que, pelo disposto no §1º do artigo 7º da Lei 11.101/2005, terão o prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste edital para apresentar diretamente ao Administrador Judicial suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionados, no seu endereço físico ou por mensagem eletrônica por email, sempre acompanhado dos documentos comprobatórios, por meio de seu endereço eletrônico. Os endereços do Administrador Judicial são: endereço físico: Rua Patrício Farias, nº 101, conj. 312/313, Itacorubi, Florianópolis, SC, CEP 88.034-132, e endereço eletrônico: contato@rodriguesadvocacia.com.

RESUMO DO PEDIDO E DA DECISÃO: Em apertada síntese:

PEDIDO: Diante do exposto, pelo cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo diploma legislativo aplicável, requer a Vossa Excelência, digne-se em: a) deferir o processamento do presente pedido de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 52, da Lei nº 11.101/2005; b) suspender todas as ações ou execuções já ajuizadas ? ou que venham a ser ajuizadas ? contra a empresa, na forma do artigo 6º, da Lei nº 11.101/2005, bem como a proibição de qualquer ato que implique na venda ou retirada, dos estabelecimentos da Requerente, dos bens de capital essenciais às suas atividades empresariais, seja durante o período de suspensão ou não; c) nomear o Administrador Judicial, atendendo-se ao disposto nos artigos 21 e 52, inciso I, do mesmo diploma; d) dispensar a apresentação das certidões negativas para que a empresa exerça suas atividades, nos termos do artigo 52, inciso II, da LREF; e) determinar a expedição de ofícios por carta às Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal, sobre o deferimento do processamento da medida judicial ora requerida; f) intimar a Junta Comercial do Estado do Santa Catarina, informando o deferimento do processamento da Recuperação Judicial e determinando a inclusão do termo ?em Recuperação Judicial? no nome empresarial da Requerente; g) determinar a expedição do Edital para publicação no órgão oficial contendo o resumo do presente pedido, bem como a decisão que deferir o processamento da presente recuperação e a relação nominal de credores com o respectivo valor e a classificação de cada crédito, advertindo-se acerca do prazo de 15 (quinze) dias para apresentação diretamente ao Administrador Judicial nomeado, de eventuais habilitações ou divergências relativas aos créditos apresentados. 20. Desde logo, com o deferimento do processamento

do presente pedido, a Requerente se compromete a apresentar, mensalmente, enquanto o processo perdurar, a documentação e demonstrativos contábeis exigidos por Lei. 21. Finalmente, requer que todas as publicações processuais sejam realizadas conjunta e exclusivamente em nome do advogado Jean Marcel Roussenoq, inscrito na OAB/SC nº 16.407, sob pena de nulidade (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC). 22. Atribui-se à causa o valor de R\$ 2.190.489,65 (dois milhões e cento e noventa mil e quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do art. 51, § 5º da Lei nº 11.101/05, sem prejuízo de posterior retificação quando do encerramento da Recuperação Judicial e pagamento de eventual saldo de custas, como determina o art. 63, I, da LREF5. Termos em que pede deferimento. Tubarão/SC, 14 de agosto de 2024. JEAN MARCEL ROUSSENOQ Advogado ? OAB/SC nº 16407 Assinado Digitalmente;

DECISÃO: Em razão de todo o exposto, DEFIRO O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL das empresas DANIELSKI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 37.838.466/0001-70, na forma do art. 52 da Lei nº 11.101/05 e, por consequência: 1.1) determino a dispensa da apresentação de certidões negativas para que a recuperanda exerça suas atividades, observado o disposto no § 3º do art. 195 da Constituição Federal e no art. 69 desta Lei; 1.1.1) deverá a recuperanda demonstrar mediante documentação nos autos, durante o curso do processo de recuperação judicial, sua intenção de sanar seu passivo tributário, como por exemplo, comprovar a adesão ao parcelamento fiscal; 1.2) mantenho como administrador judicial RODRIGUES ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA, CNPJ 12.773.094/0001-10, tendo como responsável Luiz Fernando Alves Rodrigues, OAB/SC 21.246, que deverá firmar o termo de compromisso em 48 (quarenta e oito horas). 1.2.1) arbitro honorários pela realização da constatação prévia, em R\$3.000,00 (três mil reais), valor que tem sido fixado por este Juízo ultimamente, a serem suportados pela recuperanda. Cientifique-se o perito para informar nos autos os dados bancários para depósito. Com a resposta, intime-se a recuperanda para realizar o pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, mediante comprovação nos autos, sob as penas da lei; 1.2.2) deverá o sr. administrador judicial apresentar proposta de honorários devidamente fundamentada, em 10 (dez) dias, considerando-se a disposição contida no art. 24 da Lei nº 11.101/05, e outros subsídios como complexidade das atividades, número de horas dedicadas, número de pessoas e setores que atuarão e fiscalização das atividades. 1.2.3) apresentada a proposta, manifeste-se a recuperanda em igual prazo; 1.3) adianto, porém, que o valor e a forma de remuneração podem, posteriormente, sofrer alterações depois da manifestação do administrador judicial nos autos e a juntada de informações que permitam conhecer minuciosamente a capacidade de pagamento das requerentes e o grau de complexidade do trabalho, de modo que sejam preenchidas as exigências do artigo 24 da Lei nº 11.101/05, cujo teto não poderá ser ultrapassado; 1.4) determino ao administrador judicial que, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informe a situação da recuperanda, para fins do artigo 22, inciso II, alíneas ?a? (parte inicial) e ?c?, da Lei nº 11.101/05; 1.5) determino, ainda, que apresente relatórios mensais, sempre em incidente próprio à recuperação judicial, exceto o acima (1.4), de modo a facilitar o acesso às informações, observando a Recomendação nº 72 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a padronização dos relatórios do administrador judicial; 1.6) cumprir integralmente, as disposições contidas no art. 22, I, ?k? e ?l?, indicando oportunamente, o endereço eletrônico onde constarão as peças principais do feito à disposição dos credores; 2) determino que a recuperanda apresente o plano de recuperação judicial no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias corridos depois de publicada a presente decisão, na forma do artigo 53 da Lei nº 11.101/05, sob pena de ser decretada a falência; 2.1) apresentado o plano, intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 15 (quinze dias) conforme estabelece o art. 22, II, ?h? da lei 11.101/2005; 2.2) após, expeça-se o edital contendo o aviso do artigo 53, parágrafo único, da Lei nº 11.101/05, com prazo de 30 (trinta) dias corridos para eventuais objeções; 3) determino que a recuperanda apresente certidões negativas de débitos após a juntada do plano de recuperação judicial aprovado (Art. 57 da lei 11.101/2005); 4) determino a suspensão de todas as ações ou execuções contra a recuperandas e seus sócios solidários, pelo período inicial, de 180 (cento e oitenta) dias corridos, na forma do art. 6º desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º da Lei nº 11.101/05 e as relativas a créditos excetuados na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49 da mesma Lei; 4.1) o decurso do prazo sem a deliberação a respeito do plano de recuperação judicial proposto pelo devedor faculta aos credores a propositura de plano alternativo, nos termos do §4º - A do art. 6º e na forma dos §§ 4º, 5º, 6º e 7º do art. 56 todos da lei 11.101/2005; 5) determino a suspensão do curso do prazo de prescrição das ações e execuções contra as recuperandas pelo período, inicial, de 180 (cento e oitenta) dias, conforme preceitua o art. 6º, § 4º da Lei nº 11.101/05; 6) determino à recuperanda, sob pena de destituição de seu administrador, a apresentação de contas demonstrativas mensais, em incidente próprio aos autos principais ? e diverso daquele mencionado no item 1.5 acima - enquanto perdurar a recuperação judicial, iniciando-se no prazo de 30 (trinta) dias corridos depois de publicada a presente decisão; 7) determino a intimação Eletrônica do Ministério Público, das Fazendas Públicas Federal, Estadual, e

Municipal em que o devedor tiver estabelecimento (Biguaçu/SC e Triunfo/RS) e a comunicação à Corregedoria-Geral da Justiça, à Justiça Federal, Justiça do Trabalho e, ainda, às Fazendas Públicas Federal, a fim de que tomem conhecimento da presente ação e informem eventuais créditos perante as devedoras, para ciência aos demais interessados; 8) determino a expedição de edital, para publicação no órgão oficial, que conterá a) o resumo do pedido da Recuperanda e da presente decisão, que defere o processamento da recuperação judicial; b) a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito; c) a advertência do artigo 55 da Lei no 11.101/05 e acerca do prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação do edital, para habilitação dos créditos diretamente ao administrador judicial, na forma do art. 7o, § 1o, da mesma lei; 8.1) os credores devem apresentar diretamente ao administrador judicial os documentos das habilitações ? ou eventuais divergências quanto aos créditos relacionados pelas Recuperandas -, de modo que, se juntados ou autuados em separado, deve o Cartório excluí-los imediatamente, intimando o credor para proceder nos termos da legislação; 8.2) publicada a relação de credores pelo administrador judicial, eventuais impugnações que alude o artigo 8o da Lei no 11.101/05 deverão ser protocoladas como incidentes à recuperação judicial; 9) determino aos credores arrolados no artigo 49, §3 da Lei no 11.101/05, que, imediatamente, abstenham-se ou cessem qualquer ato que implique na venda ou na retirada do estabelecimento da autora dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, durante o prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos da suspensão acima exposto; 10) oficie-se, ainda, à Junta Comercial para que proceda à anotação da recuperação judicial no registro correspondente; 11) advirto que: a) caberá à recuperanda a comunicação das suspensões acima mencionadas aos juízos competentes, devendo providenciar o envio dos ofícios a todas as ações em que figura como parte; b) não pode desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação do pedido pela assembleia-geral de credores; c) a requerente não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida por este juízo, depois de ouvido o Comitê, com exceção daqueles previamente relacionados no plano de recuperação judicial; e d) deverá ser acrescida, após o nome empresarial da recuperanda, a expressão "em Recuperação Judicial", em todos os atos, contratos e documentos firmados; e) os credores poderão requerer a qualquer tempo, a convocação da assembleia-geral para constituição de comitê de credores ou a substituição de seus membros; f) é vedado à recuperanda, até a aprovação do plano de recuperação judicial, distribuir lucros ou dividendos a sócios ou acionistas, sujeitando-se o infrator ao disposto no art. 168 desta Lei. Retire-se eventual o segredo de justiça conferido a presente ação ou a decisões até então proferidas. Cumpra-se com urgência. Intimem-se.

RELAÇÃO NOMINAL DE CREDITORES: CLASSE IV - Titulares de créditos quirografários, sem privilégio especial, sem privilégio geral ou subordinados: Cooperativa de Crédito e Investimento com Interação Solidária do Vale Europeu (CRESOL VALE EUROPEU), (07.512.780/0001-06), R\$ 211.413,31; Cooperativa de Crédito e Economia com Interação Solidária (CRESOL LITORAL), (05.410.056/0001-38), R\$ 303.088,54; Banco do Brasil SA (Agência Tubarão - Prefixo: 8279-1), (00.000.000/7726-74), R\$ 569.088,36; Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale (SICOOB CREDVALE/SC), (86.829.827/0001-28), R\$ 155.430,00; Banco Santander SA (Agência Tubarão - 3339), (90.400.888/0001-42), R\$ 116.140,51; Banco Itaú Unibanco Holding SA, (60.872.504/0001-23), R\$ 21.788,48; Ituferro Materiais de Construção Ltda, (15.692.020/0004-90), R\$ 35.462,53; Depecil Distribuidora de Materiais de Construção Ltda., (00.842.602/0001-96), R\$ 1.588,82; Supremo Cimentos SA, (05.798.883/0001-40), R\$ 36.624,00; Terracotagres Cerâmica Ltda., (15.119.903/0001-63), R\$ 3.051,60; Tigre Ferramentas para Construção Civil SA, (33.064.262/0002-50), R\$ 391,64; UAI Cimentos Ltda., (05.542.529/0010-41), R\$ 7.344,00; Valper Eletroferragens Ltda., (81.554.933/0001-22), R\$ 1.013,20; Votorantim Cimentos SA, (01.637.895/0144-35), R\$ 34.278,39; Total CLASSE IV- quirografários - R\$ 1.496.703,38 (um milhão, quatrocentos e noventa e seis mil, setecentos e três reais e trinta e oito centavos).

CLASSE IV - Titulares de créditos enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte: Della Giustina Comércio de Combustíveis Ltda, (08.455.935/0001-74), R\$ 52.090,61; Luciano Goulart Cruz, (06.107.570/0001-61), R\$ 2.925,00; Plástiquímicos Comércio e Transportes Rodoviários Ltda., (21.411.623/0001-27), R\$ 286.319,25; Termobloco Premoldados Ltda. ME, (07.918.232/0001-72), R\$ 1.842,00; Venturi & Cia Ltda., (05.153.467/0001-95), R\$ 1.053,15; Total CLASSE IV ? ME/EPP - R\$ 344.230,01 (trezentos e quarenta e quatro mil, duzentos e trinta reais e um centavo).

TOTAL DOS CRÉDITOS: R\$ 1.840.933,39 (um milhão, oitocentos e quarenta mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e nove centavos).

PRAZO: O prazo para apresentar diretamente ao administrador judicial eventuais habilitações ou divergências (acompanhadas dos respectivos documentos) quanto aos créditos relacionados é de 15 (quinze) dias corridos, na forma do art. 7o, § 1o, da Lei 11.101/2005.

Como estes autos tramitam em meio eletrônico, eles poderão ser consultados no sítio do Tribunal de Justiça de Santa Catarina ([www.tjsc.jus.br](http://www.tjsc.jus.br)).

Por intermédio do presente, ficam eventuais credores cientes de que, neste Juízo de Direito, tramitam os autos do processo epigrafado, bem como para atenderem ao objetivo supra mencionado, querendo, no lapso de tempo fixado, contado do transcurso do prazo deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos, partes e terceiros, foi expedido o presente edital, o qual será afixado no local de costume e publicado, uma vez, na forma da lei.

Este EDITAL será disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (CNJ), no dia 10/10/2024, iniciando-se o prazo de contagem no dia 14/10/2024 e encerrando-se em 28/10/2024, a contar da publicação deste edital 11/10/2024.

Florianópolis (SC), 09 de outubro de 2024.